EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAÍA FICTÍCIA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TIAGO NOGUEIRA IMAGINÁRIO, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, RG nº 16.161.616 IFP/RJ, CPF nº 161.616.161-61, residente na Rua da Brisa Fictícia, nº 34, Bairro Enseada Inventada, Baía Fictícia/RJ, por seu advogado, vem propor

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de SUPERMERCADO FICTÍCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 44.444.444/0001-44, com sede na Avenida do Mar Inventado, nº 700, Baía Fictícia/RJ, pelos fatos a seguir.

DOS FATOS

No dia 03 de junho de 2025, o autor dirigiu-se ao estabelecimento da ré para realizar compras. Ao chegar ao caixa, foi informado de que a fila preferencial estava temporariamente desativada e que deveria aguardar na fila comum.

O autor afirma que teve de aguardar aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos na fila para ser atendido, o que lhe causou "enorme irritação, perda de tempo e sensação de descaso".

Relata, ainda, que ao solicitar a troca de um produto que não lhe agradou (uma caixa de bombons que, segundo o autor, "estava com aparência menos apetitosa do que a da propaganda"), foi informado pelo funcionário de que a troca dependeria de análise do gerente, o que o teria deixado "profundamente constrangido e humilhado perante os demais clientes", muito embora não tenha havido qualquer ofensa verbal, exposição indevida ou tratamento vexatório por parte dos prepostos da ré.

Não houve dano material, lesão física, negativação, ofensa à honra objetiva ou subjetiva documentada, tampouco repercussão que extrapolasse a esfera do mero contratempo cotidiano.

DO DIREITO

Sustenta o autor que os fatos configuram dano moral indenizável, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

DOS PEDIDOS

Requer o autor: a) a citação da ré; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) a condenação em custas e honorários.

Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00.

Baía Fictícia, 30 de junho de 2025.

ADVOGADO – OAB/RJ nº 555.555